

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5249/2549

บริษัทจอห์นสันไดเวอร์ซี อิงค์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6, มาตรา 7

เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรโรมันคำว่า "SOFT CARE" ส่วน
เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นรูปผู้หญิงโอบกอดทารกและมีอักษรโรมันคำว่า
"CARE" และอักษรไทยคำว่า "แคร์" ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะของ
เครื่องหมายการค้าและเสียงเรียกขานจึงแตกต่างกัน แม้จะใช้กับสินค้าจำพวก 21
เหมือนกัน แต่ผู้คัดค้านจดทะเบียนรายการสินค้าเป็นแปรงสีฟัน ส่วนโจทก์ขอจด
ทะเบียนรายการสินค้าเป็นที่จ่ายสบู่เหลว จึงไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โอกาสที่
สาธารณชนจะสับสนหลงผิดว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นของผู้คัดค้านหรือ
สับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าจึงไม่เกิดขึ้น แม้คำว่า "SOFT" จะแปลว่า
"อ่อนนุ่ม" แต่เมื่อรายการสินค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนเป็นที่จ่ายสบู่เหลว คำดังกล่าว
จึงมิใช่คำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงถือเป็นคำที่มีลักษณะ
บ่งเฉพาะ โจทก์จึงไม่ต้องพิสูจน์ว่ามีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้
เครื่องหมายการค้าคำว่า "SOFT CARE" จนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่
รัฐมนตรีกำหนดการกระทำความผิดพระราชกำหนดตามมาตรา 7 วรรคท้าย แห่งพระ
ราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงเป็น
เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
พ.ศ.2534 มาตรา 6

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2542 โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "SOFT CARE" ต่อนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้ากรมทรัพย์สินทางปัญญาในสินค้าจำพวก 21 นายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าประกาศคำขอจดทะเบียนในหนังสือประกาศโฆษณาคำขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้า วันที่ 27 กันยายน 2543 คอลเกต - ปาล์มโอลีฟ คัมปะ
นี ได้ยื่นคำคัดค้านและโจทก์ได้ทำคำโต้แย้งคำคัดค้าน ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์
2545 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้วินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและได้ดำเนินการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "SOFT CARE" ผู้คัดค้านอุทธรณ์คำ
วินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2546 คณะ
กรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยกลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว โจทก์เห็นว่า
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อเท็จจริง
4 ประการ กล่าวคือ

(1) การให้โจทก์ต้องแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้
คำว่า "SOFT" นั้น

ไม่ชอบด้วยมาตรา 7 วรรคสอง (2) และมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

(2) เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "SOFT CARE" เป็น
เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ได้คิดประดิษฐ์ขึ้นและมีลักษณะบ่งเฉพาะไม่นับว่าเป็นคำที่

ถึงถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง คำว่า "SOFT" เป็นความหมายที่มีได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าซึ่งเป็นอุปกรณ์ทำด้วยพลาสติกสำหรับจ่ายสบู่เหลว

(3) เครื่องหมายการค้าของโจทก์กับผู้คัดค้านไม่เหมือนหรือคล้ายกันจนถึงขนาดที่ประชาชนจะสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

(4) โจทก์มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้า "SOFT CARE" ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 ตามทะเบียนเลขที่ ค.65360 (คำขอเลขที่ 346445) ขอให้บังคับจำเลยให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่ให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 405810 และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 405810 ต่อไป

จำเลยให้การว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของคอลเกต - ปาล์มโอลีฟ คัมปะนี ต่างมีคำว่า "CARE" เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า ส่วนคำว่า "SOFT" ถึงถึงคุณสมบัติของสินค้าและไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 นอกจากนี้สำเนียงเรียกขานเครื่องหมายการค้าทั้งสองใกล้เคียงกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิด โจทก์ไม่เคยพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามกฎหมายอันเกิดจากการใช้ของผู้จดทะเบียนที่ผ่านมา เครื่องหมายการค้า "SOFT CARE" ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 ตามทะเบียนเลขที่ ค.65360 (คำขอเลขที่ 346445) มีความแตกต่างกับเครื่องหมายการค้าพิพาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอน คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 194/2546 เรื่อง เครื่องหมายการค้า คำว่า "SOFT CARE" ตามคำขอเลขที่ 405810 เสีย คำขออื่น นอกจากนี้อัยก ค่าฤชาธรรมเนียมให้ตกเป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้แย้งกันฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2542 โจทก์ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "SOFT CARE" ต่อนายทะเบียน เครื่องหมายการค้ากรมทรัพย์สินทางปัญญา ในสินค้าจำพวก 21 รายการสินค้าที่จ่าย สบู่เหลว ตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 405810 เอกสาร หมายเลข จ.3 คอลเกต - ปาล์มโอลีฟ คัมปะนี ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศ สหรัฐอเมริกาได้ยื่นคำคัดค้านตามสำเนาคำโต้แย้งเอกสารหมายเลข จ.6 และโจทก์ทำคำ โต้แย้งไว้ตามสำเนาคำโต้แย้งเอกสารหมายเลข จ.8 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า วินิจฉัยให้อัยกคำคัดค้านและให้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อไป ปรากฏตามสำเนาคำวินิจฉัยเอกสารหมายเลข จ.9 คอลเกต - ปาล์มโอลีฟ คัมปะนี ผู้ คัดค้านอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามสำเนาคำอุทธรณ์ เอกสารหมายเลข จ.10 คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยกลับคำวินิจฉัยของ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ตามสำเนาคำวินิจฉัยอุทธรณ์เอกสารหมายเลข จ.11

มีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าที่ให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ชอบด้วย

กฎหมายหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข 3 เป็นอักษรโรมันคำว่า "SOFT CARE" ส่วน
เครื่องหมายการค้าของคอลเกต - ปาล์มโอลีฟ คัมปะนี ผู้คัดค้านตามเอกสารหมายเลข 12 รวม 26 เครื่องหมาย เป็นรูปผู้หญิงโอบกอดทารกและมีอักษรโรมันคำว่า
"CARE" และอักษรไทยคำว่า "แคร์" ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะของ
เครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านตาม
ทะเบียนเลขที่ ค.54297 และเลขที่ ค.67184 เอกสารหมายเลข 12 มีอักษรโรมันคำว่า
"CARE" เท่านั้น ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์มิได้ใช้คำว่า "CARE" เท่านั้น แต่
ใช้คำว่า "SOFT CARE" และเป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ในขณะที่
เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านใช้ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ทั้งเครื่องหมายการค้าของผู้
คัดค้านเรียกขานว่า "แคร์" ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เรียกขานว่า "ซอพท์
แคร์" เสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน นอกจากนี้
เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเกือบทั้งหมดก็ใช้กับสินค้าต่างจำพวกกับ
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ แม้เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่
ค.79283 กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จะใช้กับสินค้าจำพวก 21 เหมือนกัน แต่
เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านจดทะเบียนรายการสินค้าเป็นแปรงสีฟัน ส่วน
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ขอจดทะเบียนรายการสินค้าเป็นที่จ่ายสบู่เหลว รายการ
สินค้าของเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เมื่อรูป
ลักษณะและเสียงเรียกขาน ตลอดจนรายการสินค้าของเครื่องหมายการค้าของทั้งสอง
ฝ่ายแตกต่างกันดังกล่าวมาแล้ว เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่เหมือนหรือคล้าย
กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แม้เครื่องหมายการค้า
ของผู้คัดค้านจะใช้มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่
เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านประกอบกับตามคำวินิจฉัยของ
นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข 9 ปรากฏว่าโจทก์ได้รับการจด

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้ารายนี้ไว้แล้วตามทะเบียนเลขที่ ค.65360 ใช้กับสินค้าจำนวน 3 รายการสินค้าสบู່เหลวเพื่อทำความสะอาดมือ อันเป็นรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับรายการสินค้าของเครื่องหมายการค้ารายนี้ โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหลงผิดว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นของผู้คัดค้านหรือสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าจึงไม่เกิดขึ้นแม้คำว่า "SOFT" จะแปลว่า "อ่อนนุ่ม" แต่เมื่อรายการสินค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนในคดีนี้เป็นที่ง่ายสบู່เหลว คำดังกล่าวจึงมิใช่คำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ฉะนั้นจึงถือเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เมื่อเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ โจทก์จึงไม่ต้องพิสูจน์ว่ามีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "SOFT CARE" จนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกว่ากระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดตามมาตรา 7 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เพราะตามบทมาตราดังกล่าวกรณีที่จะต้องพิสูจน์ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจำกัดเฉพาะกรณีที่คำที่ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงเท่านั้น สรุปแล้วเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษามานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

(ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม-สุวัฒน์ วรธนะหทัย-ปัญญารัตน์ วีระยะวานิช)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ